

Fahrlässigkeitsdelikt — Prüfungsschema

Allgemeiner Teil · Fahrlässigkeit — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Tatbestand — Grundlagen

Zunächst der äußere Geschehensablauf; erst danach die spezifisch fahrlässigkeitsbezogenen Merkmale.

1. Erfolgseintritt

Eintritt des tatbestandlichen Erfolges, also die vom Gesetz beschriebene Rechtsgutsverletzung — bei § 222 StGB der Tod eines anderen Menschen, bei § 229 StGB dessen körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung.

Beispiel: Autofahrer F übersieht bei Rot die Ampel und erfasst den Fußgänger O, der an den Verletzungen verstirbt — der tatbestandliche Erfolg des § 222 StGB ist eingetreten.

2. Handlung

Ein vom Willen getragenes, sozialerhebliches menschliches Verhalten. Bei fahrlässigem Unterlassen ist zusätzlich eine Garantenstellung nach § 13 StGB erforderlich; anzuknüpfen ist stets an das konkret sorgfaltswidrige Verhalten.

Beispiel: F fährt bei Nebel mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine Kurve; das Lenken und Beschleunigen des Fahrzeugs ist ein vom Willen getragenes, sozialerhebliches Verhalten.

3. Kausalität

Ursächlichkeit nach der Äquivalenztheorie: Die Handlung kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfielen (conditio sine qua non).

Beispiel: Hätte F nicht zu schnell durch die Kurve gefahren, wäre O nicht angefahren worden; das Verhalten des F kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Erfolg entfielen.

II. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung und objektive Vorhersehbarkeit

1. Objektive Sorgfaltspflichtverletzung

Der Täter hat die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen. Maßstab ist objektiv-generalisierend: das Verhalten eines besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters in der konkreten Situation. Sonderwissen und besondere Fähigkeiten des Täters sind nach h. M. bereits hier zu berücksichtigen.

Beispiel: F überschreitet die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich; ein besonnener Fahrer aus seinem Verkehrskreis hätte in derselben Situation die Geschwindigkeit angepasst — F verletzt die objektive Sorgfaltspflicht.

2. Konkretisierung der Sorgfaltsanforderungen

Der Sorgfaltsmaßstab wird durch Sondernormen (etwa Vorschriften des Straßenverkehrsrechts, Unfallverhütungsvorschriften, technische Regelwerke) indiziert, nicht abschließend bestimmt. Begrenzt wird er durch den Vertrauensgrundsatz und durch das erlaubte Risiko.

Beispiel: F missachtet die in § 3 StVO festgelegte Geschwindigkeitsbegrenzung bei Nebel; die Vorschrift konkretisiert, ersetzt aber nicht die eigenständige Prüfung der objektiven Sorgfaltspflicht.

3. Objektive Vorhersehbarkeit

Der Erfolgseintritt und der wesentliche Kausalverlauf mussten für einen besonnenen und gewissenhaften Menschen aus dem Verkehrskreis des Täters vorhersehbar sein. Erforderlich ist nur die Vorhersehbarkeit in ihren Grundzügen, nicht in allen Einzelheiten.

Beispiel: Für einen besonnenen Kraftfahrer war vorhersehbar, dass überhöhte Geschwindigkeit bei Nebel zu einem Unfall mit einem Fußgänger führen kann; die Vorhersehbarkeit in ihren Grundzügen genügt.

III. Objektive Zurechnung

Der Erfolg muss sich gerade als Verwirklichung der durch die Sorgfaltspflichtverletzung geschaffenen unerlaubten Gefahr darstellen.

1. Pflichtwidrigkeitszusammenhang

Der Erfolg muss auf der Pflichtwidrigkeit beruhen. Zu prüfen ist das rechtmäßige Alternativverhalten: Wäre der Erfolg bei pflichtgemäßem Verhalten ebenfalls eingetreten, entfällt nach h. M. die Zurechnung.

Beispiel: Auch bei Einhaltung der zulässigen Geschwindigkeit hätte F den plötzlich auf die Straße tretenden O nicht mehr rechtzeitig bremsen können; der Erfolg wäre bei rechtmäßigem Alternativverhalten ebenfalls eingetreten, die Zurechnung entfällt.

2. Schutzzweckzusammenhang

Der eingetretene Erfolg muss innerhalb des Schutzbereichs der verletzten Sorgfaltsnorm liegen; er muss die Realisierung gerade der Gefahr sein, deren Vermeidung die Norm bezweckt.

Beispiel: Die Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Schule bezweckt den Schutz von Kindern vor Verkehrsunfällen; wird ein Kind K genau deshalb angefahren, liegt der Erfolg im Schutzzweck der verletzten Norm.

3. Eigenverantwortlichkeit des Opfers und Dritter

Die Zurechnung entfällt bei eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des Opfers sowie regelmäßig dann, wenn ein Dritter durch vorsätzliches Dazwischentreten einen neuen, selbständigen Kausalverlauf in Gang setzt.

Beispiel: O steigt trotz erkennbarer Warnung des F eigenverantwortlich in dessen erkennbar überladenes Fahrzeug und wird bei einem dadurch verursachten Unfall verletzt; die Zurechnung zu F entfällt wegen eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des O.

IV. Rechtswidrigkeit

Die Rechtswidrigkeit ist durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert und entfällt nur bei Eingreifen eines Rechtfertigungsgrundes — etwa Notwehr (§ 32 StGB), rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) oder Einwilligung. Bei der Einwilligung ist zu beachten, dass sie sich auf die Gefährdung des Rechtsguts beziehen muss, weil der Täter den Erfolg gerade nicht will; in die Tötung kann nach § 216 StGB nicht wirksam eingewilligt werden.

Beispiel: F verletzt den auf ihn losstürmenden Angreifer O bei einer instinktiven Abwehrbewegung; die Sorgfaltspflichtverletzung ist über § 32 StGB gerechtfertigt, weil F sich in einer Notwehrlage befand.

V. Schuld

1. Schuldfähigkeit

§§ 19, 20 StGB; bei selbstverschuldeter Berauschung ist an die actio libera in causa beziehungsweise an § 323a StGB zu denken.

Beispiel: F hat sich vor der Fahrt schuldhaft in einen Vollrausch versetzt und übersieht deshalb den O; hier ist an eine actio libera in causa beziehungsweise an § 323a StGB zu denken.

2. Subjektive Sorgfaltspflichtverletzung

Der Täter musste nach seinen individuellen Fähigkeiten, Kenntnissen und der konkreten Situation in der Lage sein, die objektiv gebotene Sorgfalt zu erbringen. Fehlt die individuelle Leistungsfähigkeit, entfällt die Schuld.

Beispiel: Der unerfahrene Fähranfänger F war nach seinen individuellen Fähigkeiten nicht in der Lage, in der plötzlichen Gefahrensituation richtig zu reagieren; die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung kann entfallen.

3. Subjektive Vorhersehbarkeit

Der Erfolg und der wesentliche Kausalverlauf mussten für den Täter persönlich — nach seinem individuellen Wissen und Können — vorhersehbar sein.

Beispiel: F, der zum ersten Mal ein solches Fahrzeug fährt, konnte die Gefahr des Schleuderns bei Nässe individuell nicht vorhersehen, obwohl ein erfahrener Fahrer sie erkannt hätte — die subjektive Vorhersehbarkeit fehlt.

4. Unrechtsbewusstsein und Entschuldigungsgründe

Fehlen von Entschuldigungsgründen (§ 35 StGB) und kein unvermeidbarer Verbotsirrtum (§ 17 StGB). Anerkannt ist zudem die Unzumutbarkeit normgemäßen Verhaltens als übergesetzlicher Entschuldigungsgrund gerade beim Fahrlässigkeitsdelikt.

Beispiel: F hätte den Unfall nur durch ein für ihn selbst lebensgefährliches Ausweichmanöver vermeiden können; ihm ist normgemäßes Verhalten nach h. M. nicht zumutbar.

Typische Streitstände

Standort — Sorgfaltspflichtverletzung im Tatbestand oder in der Schuld

Nach der heute h. M. ist die Fahrlässigkeit doppelt zu prüfen: die objektiv-generalisierende Sorgfaltspflichtverletzung und objektive Vorhersehbarkeit im Tatbestand, die individuelle Leistungsfähigkeit und subjektive Vorhersehbarkeit in der Schuld. Eine ältere Auffassung siedelt die Fahrlässigkeit insgesamt in der Schuld an und versteht sie als bloße Schuldform; dagegen spricht, dass sonst schon das Handlungsunrecht nicht bestimmt werden könnte und Teilnahme- sowie Rechtfertigungsfragen nicht sachgerecht zu lösen wären.

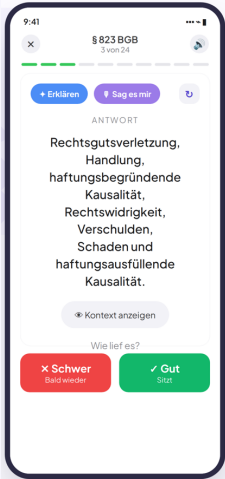
Alternativverhalten — Pflichtwidrigkeitszusammenhang: Vermeidbarkeit oder Risikoerhöhung

Die Rechtsprechung und die h. L. verlangen, dass der Erfolg bei pflichtgemäßem Alternativverhalten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre; bleiben Zweifel, ist nach dem Grundsatz in dubio pro reo freizusprechen (Vermeidbarkeitstheorie). Die Risikoerhöhungslehre lässt es genügen, dass das sorgfaltswidrige Verhalten das Erfolgsrisiko gegenüber dem erlaubten Verhalten messbar erhöht hat. Gegen sie wird eingewandt, sie verstoße gegen in dubio pro reo und wandle die Erfolgsdelikte in konkrete Gefährdungsdelikte um.

Selbstgefährdung — Eigenverantwortliche Selbstgefährdung des Opfers

Nach st. Rspr. und h. L. ist die bloße Veranlassung, Ermöglichung oder Förderung einer eigenverantwortlich gewollten und verwirklichten Selbstgefährdung nicht tatbestandsmäßig, weil die

Beteiligung an einer straflosen Selbstschädigung nicht strafbar sein kann. Abzugrenzen ist die eigenverantwortliche Selbstgefährdung von der einverständlichen Fremdgefährdung, bei der der Täter das Geschehen beherrscht und die erst auf der Ebene der Rechtfertigung über die Einwilligung in die Gefährdung zu lösen ist; die Grenze verläuft nach h. M. nach der Tatherrschaft über das unmittelbar gefahrbe gründende Geschehen.





Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.